

M4 - S12 - La transformación digital en el sector público

DERECHO ADMINISTRATIVO 1

Profesor Dante Ramón Guerrero Barreto

MÓDULO 4

TEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTATAL

Sesión 12

Transformación digital en el sector público

Preguntas abiertas:

- ¿Qué entendemos por "Transformación Digital en el sector público"?
 - ¿Qué es lo que se transforma?
 - ¿Por qué es necesario que ocurra esta transformación?
-

Un antecedente en 1990: "El Sistema Nacional de Informática"

- El Decreto Legislativo 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, creó el "Sistema Nacional de Informática".
-

Decreto Legislativo 604

Artículo 3.- Los ámbitos de competencia de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática son:

a. Del Sistema Nacional de Estadística

Los levantamientos censales, estadísticas continuas, las encuestas por muestreo, las estadísticas de población, los indicadores e índices en general, las cuentas nacionales y regionales, los esquemas macroestadísticos, análisis e investigación. Corresponde a éste las tareas técnicas y científicas que se desarrollan con fines de cuantificar y proyectar los hechos económicos y sociales para producir las estadísticas oficiales del país.

b. Del Sistema Nacional de Informática

La instrumentalización jurídica y de mecanismos técnicos para el ordenamiento de los recursos de cómputo y de la actividad informática del Estado, así como toda la documentación asociada; la operación y explotación de los bancos de datos y archivos magnéticos de información al servicio de la gestión pública. Corresponde a este desarrollo la planeación sistemática de procesos, métodos y técnicas, apoyadas en ciencia y técnica aplicada, que se establecen con el fin de usar, procesar y transportar información.

Decreto Legislativo 604

Artículo 8.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es un Organismo Público Descentralizado con personería jurídica de derecho público interno con autonomía técnica y de gestión, dependiente del Presidente del Consejo de Ministros.

Es el organismo central de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de estadística e informática oficiales del país.

El INEI tiene rango de Sistema Administrativo Central y su Jefe es la máxima autoridad de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática.

Año 2000 -> Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

Artículo 3.- Firma digital

La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada.

Decreto Supremo 066-2003-PCM

Artículo 1.- Fusión por absorción

1.1 Fusiónese la Subjefatura de Informática del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI y la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Secretaría de Gestión Pública.

1.2 La fusión indicada se realiza bajo la modalidad de fusión por absorción, correspondiendo a la Presidencia del Consejo de Ministros la calidad de entidad incorporante.

1.3 Toda referencia normativa al organismo rector del Sistema Nacional de Informática, se entenderá hecha a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Lo dispuesto en los numerales 1.3 del presente artículo será de aplicación a la conclusión del proceso de fusión.

Decreto Supremo 067-2003-PCM - Creación de la ONGEI

Artículo 24.- De la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática

La PCM a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Secretaría de Gestión Pública se encarga de dirigir, implementar y supervisar la política nacional de gobierno electrónico e informática.

Normas a revisar | 2018

- Decreto Legislativo 1412 - Ley de Gobierno Digital
 - Decreto Supremo 033-2018-PCM - Crea la Plataforma Digital Única del Estado (gob.pe)
-

Decreto Legislativo 1412 - Ley de Gobierno Digital

Artículo 6.- Gobierno Digital

6.1. El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital.

6.2. Comprende el conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por las entidades de la Administración Pública en la gobernanza, gestión e implementación de tecnologías digitales para la digitalización de procesos, datos, contenidos y servicios digitales de valor para los ciudadanos.

Decreto Legislativo 1412 - Ley de Gobierno Digital

Artículo 5.- Principios rectores

Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como su aplicación se rigen por los siguientes principios rectores:

- 5.1 ****Especialidad.**
- 5.2 Equivalencia Funcional.
- 5.3 Privacidad desde el Diseño.
- 5.4 Igualdad de Responsabilidades.
- 5.5 Usabilidad.
- 5.6 Cooperación Digital.
- 5.7 Digital desde el Diseño.
- 5.8 Proporcionalidad.
- 5.9 Datos Abiertos por Defecto.
- 5.10 Nivel de protección adecuado para los datos personales.

5.1 **Especialidad.-**

La presente norma es aplicable a los servicios digitales prestados por las entidades de la Administración Pública en un entorno de gobierno digital, sin perjuicio de lo regulado para los procedimientos administrativos u otros que se rigen por su propia normatividad.

5.2 **Equivalencia Funcional.-**

El ejercicio de la identidad digital para el uso y prestación de servicios digitales confiere y reconoce a las personas las mismas garantías que otorgan los modos tradicionales de relacionarse entre privados y/o en la relación con las entidades de la Administración Pública.

5.3 **Privacidad desde el Diseño.-**

En el diseño y configuración de los servicios digitales se adoptan las medidas preventivas de tipo tecnológico, organizacional, humano y procedimental.

5.4 **Igualdad de Responsabilidades.-**

Las entidades de la Administración Pública responden por los actos realizados a través de canales digitales de la misma manera y con iguales responsabilidades que por los realizados a través de medios presenciales.

5.5 Usabilidad.-

En el diseño y configuración de los servicios digitales se propenderá a que su uso resulte de fácil manejo para los ciudadanos y personas en general.

5.6 Cooperación Digital.-

Prima el intercambio de datos e información, la interoperabilidad de los sistemas y soluciones para la prestación conjunta de servicios digitales.

5.7 Digital desde el Diseño.-

Los servicios, de manera preferente, progresiva y cuando corresponda, se diseñan y modelan para que sean digitales de principio a fin.

5.8 Proporcionalidad.-

Los requerimientos de seguridad y autenticación de los servicios digitales prestados por las entidades de la Administración Pública deben ser proporcionales al nivel de riesgo asumido en la prestación del mismo.

5.9 Datos Abiertos por Defecto.-

Los datos se encuentran abiertos y disponibles de manera inmediata, sin comprometer el derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos. Ante la duda corresponde a la Autoridad de Transparencia definirlo.

5.10 Nivel de protección adecuado para los datos personales.-

El tratamiento de los datos personales debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

Decreto Legislativo 1412 - Ley de Gobierno Digital

Artículo 8.- Ente Rector en materia de Gobierno Digital

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es el ente rector en materia de gobierno digital que comprende tecnologías digitales, identidad digital, interoperabilidad, servicio digital, datos, seguridad digital y arquitectura digital. Dicta las normas y establece los procedimientos en materia de gobierno digital y, es responsable de su operación y correcto funcionamiento.

Normas a revisar | 2020

- Decreto de Urgencia 006-2020 - Crea el Sistema Nacional de Transformación Digital (SNTD)
 - Para ello, sustituye el Sistema Nacional de Informática.
 - Decreto de Urgencia 007-2020 - Aprueba el Marco de Confianza Digital
-

Normas a revisar | 2021

- Decreto Supremo 126-2021-PCM - Actual ROF de la PCM
 - Decreto Supremo 029-2021-PCM - Reglamento de la Ley de Gobierno Digital
 - Decreto Supremo 157-2021-PCM - Reglamento del Decreto de Urgencia 006-2020 (SNTD)
-

Decreto Supremo 126-2021-PCM - Actual ROF de la PCM

Artículo 35.- Secretaría de Gobierno y Transformación Digital La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital es el órgano de línea con autoridad técnica normativa a nivel nacional responsable de proponer, articular, implementar, desarrollar, brindar asistencia técnica, supervisar y evaluar la Política Nacional de Transformación Digital y su estrategia, las políticas nacionales, planes nacionales, normas, lineamientos, estrategias, proyectos, plataformas y agendas digitales.

Es el órgano que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital que alcanza al sector público, privado, la sociedad civil organizada, la academia y los ciudadanos y a las materias de gobierno digital, confianza digital y transformación digital en el país.

Asimismo, es responsable de apoyar a la Alta Dirección en la coordinación y dirección de los procesos comprendidos en las mencionadas materias que abarcan, de manera no limitativa, los siguientes ámbitos: gobierno digital, economía digital, conectividad digital, educación digital, tecnologías digitales, talento digital, identidad digital, innovación digital, servicios digitales, sociedad digital, ciudadanía e inclusión digital y confianza digital, conforme a lo establecido en la regulación vigente. Depende de la Secretaría General y su titular tiene rango de Secretario/a General.

Decreto Supremo 029-2021-PCM - Reglamento de la Ley de Gobierno Digital

Artículo 39. Expediente electrónico

39.1 El expediente electrónico es el conjunto organizado de documentos electrónicos que respetando su integridad documental están vinculados lógicamente y forman parte de un procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad en una determinada entidad de la Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 31 del TUO de la Ley N° 27444. Asimismo, todas las actuaciones del procedimiento se registran y conservan íntegramente y en orden sucesivo en el expediente electrónico. (...)

Normas a revisar | 2022

- Decreto Supremo 103-2022-PCM - Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030
-

VER PNMG al 2030

Normas a revisar | 2023

- Ley 31814 - Promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país

- Decreto Supremo 085-2023-PCM - Política Nacional de Transformación Digital al 2030
-

Contacto:

Prof. Dante Ramón Guerrero Barreto

email: dguerrero@cientifica.edu.pe

¡Gracias por su atención!